

ORDENANZA N° 013/2023 J.M.

POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 8° Y 58° DE LA ORDENANZA N° 006/2023 J.M. "POR LA QUE SE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 65° DE LA LEY N° 3966/10 ORGÁNICA MUNICIPAL DE LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS COMISIONES VECINALES Y DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MISMAS".-

Ciudad del Este, 5 de setiembre de 2023.-

VISTO: La Minuta Escrita presentada por el Señor Concejal Sebastian Martínez, sobre modificación de los artículos 8° y 58° de la Ordenanza N° 006/2023 J.M., para estudio y consideración del organismo legislativo comunal, y;

CONSIDERANDO: Que, la presente minuta en su párrafo segundo argumenta...que teniendo en cuenta que los Organismos y Entidades del Estado (OEE) establecidos en el artículo 3° de la ley N° 1535/1999 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO", detallados en el artículo 2°, deberán estar conectados e incorporados en línea al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y al respecto se pretende además de algunas correcciones de estilo, la modificación e incorporación de la disposición máxima, con relación a las transferencias a las comisiones vecinales o asociaciones debidamente justificadas. Adjuntas el proyecto de los dos artículos que serán modificados a consideración del pleno Legislativo Municipal.-

Que, el marco legal para sancionar ordenanzas, resoluciones y reglamentos lo establece el art. 36 inc. a) de la ley N° 3966/10 Orgánica Municipal.-

Que, el artículo 5° Las municipalidades y su Autonomía. Las Municipalidades son los Organos de gobierno local con personería jurídica que dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos de conformidad al artículo 166 de la Constitución Nacional.-

Que, el artículo 178° Régimen jurídico de la ley precitada, las Municipalidades en materia de administración financiera, principios generales, sistema de presupuesto, principios presupuestarios, normas presupuestarias, lineamientos, criterios, terminología presupuestaria, clasificador presupuestario, estructura del presupuesto y programación del presupuesto se regirá por las disposiciones establecidas en la ley N° 1535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO", y sus decretos y resoluciones que le sean aplicables, así como las leyes anuales de presupuesto.-

Que, la ley N° 7050/2023 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023" art. 7, 12 Apruebase el "clasificador presupuestario" de ingresos, gastos y financiamiento del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2023..., artículo 301.-

Que, el CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO es un instrumento metodológico de clasificación que permite la uniformidad, el ordenamiento y la interrelación de la registración en los procesos presupuestarios y la provisión de informaciones sobre los Organismos y Entidades del Estado que conforman el Presupuesto General de la Nación... de conformidad al art. 3° de la ley N° 1535/99, la ley de Presupuesto Anual, sus reglamentaciones y a las normas técnicas vigentes del (SIAF) sistema integrado de administración financiera del Estado. Sin embargo, la municipalidad no forma parte de la estructura del Presupuesto General de la Nación como organismo u entidad involucrada en el proceso presupuestario, por lo que el MINISTERIO DE HACIENDA no toma intervención en los procedimientos de programación y ejecución del presupuesto de gasto de las municipalidades, solo relacionado al artículo 3° de la ley N° 1535/99 en su último párrafo establece que sus disposiciones serán aplicadas en forma supletoria a las municipalidades, en igual sentido lo establece el art. 178 de la Carta Orgánica ya mencionada, establece que las municipalidades... se regirán por las disposiciones establecidas en la ley N° 1535/99 y sus decretos y resoluciones reglamentarias que le sean aplicables así como las leyes anuales de presupuesto.-

Que, por ello las normas y sistemas integrados al presente clasificador serán aplicados en los procesos presupuestarios, ejecución o utilización de fondos, por las municipalidades, las sociedades anónimas... y a toda fundación, asociación... que reciba o administre fondos, servicios o bienes del Estado.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 013/2023 J.M.

Aprobado el dictamen favorable de la Comisión de Legislación en Sesión Ordinaria de fecha 5 de setiembre del año 2023, Según Acta Nro. 105; por tanto:

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA**

Artículo 1°.- MODIFIQUESE, los artículos 8° y 58° de la Ordenanza N° 006/2023 J.M. POR LA QUE SE REGLAMENTA EL ART. 65 DE LA LEY N° 3966/10 ORGÁNICA MUNICIPAL DE LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS COMISIONES VECINALES Y DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MISMAS, que quedan de la siguiente forma:

"Artículo 8°.- Los documentos que deben ser presentados en la Asamblea Constitutiva son los siguientes:

- a) La memoria, indicando en ella objetivos propuestos y los logrados.-
- b) El cuaderno de actas.-
- c) El libro de caja, en el que debe constar lo siguiente: estado mensual, comprobantes de gastos y balance general anual.-

Estos documentos deben ser presentados en la Municipalidad dentro de los 30 días siguientes a la fecha de realización de la Asamblea Constitutiva y la Municipalidad deberá devolverlos en un plazo no mayor a 30 días desde la presentación de los mismos.-"

"Artículo 58°.- DE LAS TRANSFERENCIAS A LAS COMISIONES Y A LAS ASOCIACIONES. Autorízase al Ejecutivo Municipal la facultad de disponer transferencias corrientes o de capital hasta los montos establecidos y aprobados según el Presupuesto General de la Nación para las comisiones vecinales o asociaciones debidamente justificadas de conformidad a los planes y proyectos a ser encargados.-"

Artículo 2°.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.-


CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
Secretario General J.M.




OSCAR GONZÁLEZ
Presidente J.M.



UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES CITY OF MANILA



THE UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES
CITY OF MANILA
OFFICE OF THE DEAN
SCHOOL OF EDUCATION
MANILA, PHILIPPINES

THE UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES
CITY OF MANILA
OFFICE OF THE DEAN
SCHOOL OF EDUCATION
MANILA, PHILIPPINES